

Juicio No. 01333-2022-00577

UNIDAD JUDICIAL CIVIL CUENCA. Cuenca, jueves 12 de mayo del 2022, a las 12h22.

JUEZA: AB. OLGA PATRICIA AVILA CAMPOVERDE

En la fecha de convocatoria a audiencia única, la suscrita Jueza se constituyó en audiencia oral, pública y contradictoria con el fin de resolver la demanda planteada por MARTHA FABIOLA SAQUICELA JARA, en contra de JOSE GILBERTO PALACIOS CHACA; para tal efecto, se contó con la presencia del procuradora judicial de la parte actora; sin la comparecencia de la parte demandada. Una vez instalada la audiencia, la misma se llevó a cabo conforme las reglas establecidas en el artículo 333, numeral 4 del Código General de Procesos (en adelante COGEP), al final de la diligencia, la suscrita Jueza dio a conocer de manera oral su decisión, así se concluyó declarando parcialmente con lugar la demanda planteada por la parte actora, criterio que fue dado a conocer en forma verbal, por tanto corresponde emitir en forma escrita la sentencia, como lo dispone el artículo 90 del COGEP, para ello se hacen las siguientes consideraciones:

PRIMERO.-Jurisdicción y Competencia: La suscrita Jueza, goza de competencia para la tramitación de la presente causa, en virtud de lo dispuesto en los artículos 160.1, 239 del Código Orgánico de la Función Judicial y artículo 9 del Código General de Procesos.

SEGUNDO VALIDEZ PROCESAL.- No se ha omitido solemnidad sustancial alguna que viole el procedimiento, -artículo 107 del COGEP-, por lo que se declara su validez.

TERCERO.- ANTECEDENTES DE HECHO.- 3.1 FUNDAMENTOS DE LA DEMANDA.- La parte actora, manifestó que: en fecha 4 de febrero del 2021, procedí a celebrar un contrato de arrendamiento por escrito y debidamente notariado, en la notaria decima octava y procedí a dar en renta una casa de la cual soy propietario, una casa de habitación situada en las calles Gonzalo Zaldumbide y González Suarez N° 2-64, parroquia San Blas del cantón Cuenca provincia del Azuay, la resta estipulada es de USD 300 dólares mensuales. Desde el mes de Julio de 2021, el demandado no ha cancelado los valores por concepto de arriendo.

La presente acción la fundamento en lo dispuesto en la causal a) del artículo 30 de la Ley de Inquilinato, artículo 47 ibídem y en los artículos 332 y 333 numeral 4 del Código Orgánico General de Procesos. Por lo expuesto demando: a) dar por terminado el contrato de arrendamiento, la inmediata desocupación el inmueble arrendado, b) el pago de los cánones arrendaticios adeudados, hasta la total desocupación y entrega del bien inmueble; c) el pago de planillas de luz y agua, que se debe hasta la fecha; d) el pago de costas procesales en las que se incluirán los honorarios del abogado. **3.1 CONTESTACIÓN A LA DEMANDA:** La parte demandada no ha dado contestación a la demanda planteada, ni comparece a la audiencia única.

CUARTO. - PRUEBA PRÁCTICADA POR LOS SUJETOS PROCESALES.- En la audiencia única, se ha practicado prueba anunciada por la parte actora y aceptada por la suscrita Jueza, en base a lo establecido en el Art. 160 del COGEP. **4. 1. PRUEBA PRÁCTICADA POR LA PARTE ACTORA.-** la parte actora, anunció y practicó la siguiente prueba: 1) contrato de arrendamiento celebrado entre actor y demandado; 2) que la parte demandada exhiba las facturas o los recibos del pago de cánones arrendaticios.

QUINTO.- VALORACIÓN DE LA PRUEBA, ANALISIS Y RESOLUCIÓN: Es en la audiencia única, en donde se practica, la prueba anunciada y admitida (Art. 160 del COGEP), prueba que tiene la finalidad de llevar al juzgador al convencimiento de los hechos y circunstancias controvertido, conforme lo establece el artículo 158 del Código General de Procesos. El artículo 76 de la Constitución de la República consagra como garantía que en todo proceso en el que se determinen derechos y obligaciones de cualquier orden, se asegurará el derecho al debido proceso que incluirá las siguientes garantías básicas: 7. “El derecho de las personas a la defensa incluirá las siguientes garantías: h) Presentar de forma verbal o escrita las razones o argumentos de los que se crea asistida y replicar los argumentos de las otras partes; presentar pruebas y contradecir las que se presenten en su contra” (sic). El Art. 164 inciso 2 y 3 del COGEP, señala que: “La prueba deberá ser apreciada en conjunto, de acuerdo con las reglas de la sana crítica, dejando a salvo las solemnidades prescritas en la ley sustantiva para la existencia o validez de ciertos actos. El juzgador, tendrá la obligación de expresar en su resolución, la valoración de todas las pruebas que le hayan servido para justificar su decisión” (sic). La falta de pronunciamiento expreso sobre los derechos y pretensiones de la demanda o las afirmaciones o negaciones contrarias a la realidad podrá ser apreciada por el juzgador como negativa de los hechos alegados contenidos de la demanda, salvo que la ley atribuya otro efecto (artículo 157 COGEP). En la causa, la parte demandada, a pesar de haber sido citada legalmente, no compareció dando contestación a la demanda ni anunciando medios probatorios.- Es obligación de la parte probar los hechos que ha propuesto afirmativamente en la demanda y que ha negado la parte demandada en su contestación (Artículo 169 del COGEP). En materia civil la carga de la prueba corresponde a las partes y recae sobre los hechos objeto de controversia. Esta prueba será valorada por el Juzgador, si no se puede probar lo que se alega, el juez no puede dar la razón a la parte cuyo derecho alega.

Se ha dictado en la audiencia auto de admisibilidad de los medios probatorios, teniendo en cuenta el objeto de la controversia, las normas antes indicadas y que los medios probatorios deben ser anunciados al presentar la demanda; artículo 142,7 y al contestarla artículo 152, y practicada de manera oral en la audiencia, artículo 159 inciso final. Para ser admitida la prueba, la misma debe reunir los requisitos, de pertinencia, utilidad, conducencia, el juzgador rechazará de oficio o a petición de parte la prueba impertinente, inútil e inconducente, (art. 160 inc. 3). En el caso que nos ocupa: por considerar útil, conducente y pertinente, se ha admitido la prueba indicada en líneas anteriores.

El artículo 159 del COGEP en el inciso último ordena que la práctica de la prueba sea de manera oral en la audiencia única, en la fase correspondiente. El artículo 92 del COGEP,

ordena que las sentencias deben ser claras, precisas y congruentes con los puntos materia del proceso. Resolverán sobre peticiones realizadas por las partes y decidirán sobre los puntos litigiosos del proceso. El artículo 2 ibídem dispone que: se aplicarán los principios previstos entre otras normas, en el Código Orgánico de la Función Judicial, por tanto se aplicará el principio contenido en el artículo 19 que establece lo siguiente: “Todo proceso judicial se promueve por iniciativa de parte legitimada. Las juezas y jueces resolverán de conformidad con lo fijado por las partes como objeto del proceso y en mérito de las pruebas pedidas, ordenadas y actuadas de conformidad con la ley.”.- En la audiencia única se ha fijado como objeto de la controversia: “Determinar si existe el vínculo contractual de arrendamiento entre los sujetos procesales, si procede o no la terminación del contrato por la falta de pago de las pensiones arrendaticias, si procede o no el pago de los cánones arrendaticios solicitados por la parte actora”.

La Corte Constitucional sostiene que “el debido proceso se constituye en el “axioma madre”, el generador del cual se desprenden todos y cada uno de los principios y garantías que el Estado ecuatoriano se encuentra obligado a tutelar, por lo cual, los jueces, como garantes del cumplimiento de la Constitución y del ordenamiento jurídico, deben ejercer todas las acciones necesarias para el cumplimiento y respeto de este derecho” (Resolución de la Corte Constitucional 253. Registro Oficial Suplemento 607 del 14 de octubre de 2015.). La observación obligatoria del debido proceso, nos transporta a respetar la garantía a la seguridad jurídica, (artículo 82 de la Constitución de la República), y por tanto las normas de carácter ordinario.

Dentro de la tramitación de la causa se ha vigilado cumplir con el debido proceso y no lesionar el fin del proceso como medio y se ha garantizado el derecho de contradicción de la prueba, (artículo 165 COGEP). La acción propuesta es la terminación del contrato de arrendamiento fundamentada en el artículo 30 literal a de la Ley de Inquilinato, que establece: “ el arrendador podrá dar por terminado el arrendamiento y, por consiguiente, exigir la desocupación y entrega del local arrendado ante de vencido el plazo legal o convencional, sólo por una de las siguientes causas: a.- cuando la falta de pago de dos pensiones locativas se hubieren mantenido hasta la fecha en que se produjo la citación de la demanda al inquilino....”.

La parte actora, ha practicado prueba documental, la misma que la realizó en la audiencia única, conforme lo dispone el artículo 196 del COGEP, con la lectura y exhibición de los documentos, quedando por tanto demostrado la existencia de la relación contractual, con el contrato de arrendamiento celebrado entre la señora MARTHA FABIOLA SAQUICELA JARA, en calidad de arrendador (actora dentro de la presente causa) y el señor JOSE GILBERTO PALACIOS CHACA, en calidad de arrendatario (demandado dentro de la presente causa) , en fecha 04 de febrero del 2021, con dicha documentación la parte actora, ha justificado la relación contractual de arrendamiento existente entre los sujetos procesales (actora y demandada), pues de dicho contrato, se desprende que la parte actora dentro de la presente causa, ha dado en arrendamiento a la parte demandada, una casa de habitación

situada en las calles Gonzalo Zaldumbide y González Suarez N° 2-64, parroquia San Blas del cantón Cuenca provincia del Azuay y se fijó un canon de arrendamiento mensual por la cantidad de USD 300,00 dólares. La parte demanda no ha comparecido a la audiencia y no se ha opuesto a lo alegado por la parte actora.

La Constitución de la República en el artículo 168 consagra: “La administración de justicia, en el cumplimiento de sus deberes y en el ejercicio de sus atribuciones, aplicará los siguientes principios: 5. En todas sus etapas, los juicios y sus decisiones serán públicos, salvo los casos expresamente señalados en la ley. 6. La sustanciación de los procesos en todas las materias, instancias, etapas y diligencias se llevará a cabo mediante el sistema oral, de acuerdo con los principios de concentración, contradicción y dispositivo.”.- El principio dispositivo significa entre otros la iniciativa de las partes para anunciar y producir pruebas a fin de demostrar los hechos alegados y que son materia de la controversia, así a la parte actora le corresponde probar los hechos en que sustenta su petición y al demandante le interesa demostrar sus excepciones. Este principio como todo principio está relacionado con otros, como el de contradicción que para el caso que nos ocupa corresponde analizar que la parte accionada tenga la oportunidad de oponerse, esto como afirma el tratadista Eduardo J. Couture: “debe suponerse lógicamente que nadie habrá de tener más interés que el adversario en oponerse y contradecir las proposiciones inexactas de su contraparte; y, por consiguiente, cabe admitir que las proposiciones no contradichas deben suponerse exactas”, relacionándose así este principio con el de publicidad, que nos lleva a la citación con la demanda, mediante este acto judicial, la parte demanda se entera de la demanda propuesta en su contra. En la causa que nos ocupa citada la parte demandada, no comparece a la causa, ni asiste a la audiencia única, perdiendo así su derecho a contestar y fundamentar su contestación, de ser el caso de producir prueba que justifique su afirmación y su incluso a contradecir la prueba presentada en su contra.-

De conformidad a lo que afirma la parte actora en sus actos de proposición la parte demandada no ha dado cumplimiento al pago de los cánones pactados y por los meses reclamados, incurriendo por lo tanto en lo que establece la ley de inquilinato, y la norma de derecho invocada como fundamento de la pretensión, el artículo 30 de la Ley de inquilinato: CAUSALES DE TERMINACION.- “El arrendador podrá dar por terminado el arrendamiento y, por consiguiente, exigir la desocupación y entrega del local arrendado antes de vencido el plazo legal o convencional, sólo por una de las siguientes causas: a) Cuando la falta de pago de las dos pensiones locativas mensuales se hubieren mantenido hasta la fecha en que se produjo la citación de la demanda al inquilino”; y en el caso en análisis, por la prueba actuada en la audiencia de única, se ha demostrado que se torna aplicable la causal que ha invocado el demandante, dando como consecuencia el que sea posible la terminación del contrato de arrendamiento por el hecho de haberse verificado la falta de pagos de los cánones pactados; y esta ausencia de cumplimiento en el pago se ve robustecida por la no comparecencia a la audiencia única para desvirtuar lo afirmado en su contra, al ser citada a parte accionada le correspondía comprobar el cumplimiento de sus deberes contractuales por ende el pago

íntegro y oportuno de cada uno de los cánones reclamados no es el arrendador quien tiene que probar el pago, cuando es el obligado o arrendatario quien debe pagar y exigir la entrega del recibo conforme a la ley de inquilinato que se ha invocado en forma textual.

La parte actora no ha presentado, prueba alguna para probar que la parte demandada adeuda el pago de luz y agua potable del bien arrendado.

El artículo 83 de la Constitución de la República ordena que son deberes y responsabilidades de las ecuatorianas y los ecuatorianos, sin perjuicio de otros previstos en la Constitución y la ley: 1. Acatar y cumplir la Constitución, la ley y las decisiones legítimas de autoridad competente. 12: Ejercer la profesión u oficio con sujeción a la ética, obligaciones que se encuentran desarrolladas entre otras normas, por el artículo 26 del Código Orgánico de la Función Judicial, al consagrar el principio de buena fe y lealtad procesal, coadyuvando a que el proceso sea un medio para la realización de la justicia, siendo un obstáculo el ejercicio del derecho de acción o de contradicción abusivo, malicioso o temerario o con deslealtad, de haber ejercido así su derecho, el ordenamiento jurídico lo castiga con la condena en costas procesales. El artículo 284 del COGEP ordena que: La persona que litigue de forma abusiva, maliciosa, temeraria o con deslealtad será condenada a pagar al Estado y su contraparte, cuando haya lugar, los gastos en que haya incurrido. La o el juzgador deberá calificar esta forma de litigar y determinar su pago en todas las sentencias y autos interlocutorios que pongan fin al proceso. Por las consideraciones anotadas, la parte actora ha probado la relación contractual de inquilinato, arrendadora (parte actora) y arrendataria (parte demandada), el canon mensual y que la demandada adeuda más de dos cánones mensuales inquilinato; sin embargo la parte actora ha indicado por lealtad procesa, que la parte demandada ya no está ocupando el bien inmueble materia del litigio, y que ha desocupado dicho bien en diciembre del 2021. **RESOLUCIÓN** Por la motivación que antecede, y con fundamento en el artículo 30 literal a de la Ley de inquilinato la suscrita Jueza, “**ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DEL PUEBLO SOBERANO DEL ECUADOR, POR AUTORIDAD DE LA CONSTITUCIÓN Y LAS LEYES DE LA REPÚBLICA**”, **declara PARCIALMENTE CON LUGAR** la demanda presentada, y consecuentemente concluido el nexo contractual de arrendamiento entre la parte actora MARTHA FABIOLA SAQUICELA JARA, y el demandado JOSE GILBERTO PALACIOS CHACA. Una vez ejecutoriada la sentencia, la parte demandada de manera inmediata desocupe el bien inmueble arrendado, lo restituya a la parte actora y pague inmediatamente los cánones arrendaticios vencidos, esto es el valor de USD 300,00 dólares mensuales, a partir del mes de julio del 2021, hasta su total desocupación. Sin costas por cuanto no se considera que se haya litigado en forma abusiva, maliciosa temeraria o con deslealtad procesal. No se manda a pagar el pago de los servicios básicos, pues la parte actora, no ha presentado prueba alguna, para probar el pago de Luz y agua potable. -Hágase saber.

AVILA CAMPOVERDE OLGA PATRICIA
JUEZA(PONENTE)